상속 취득세 계산 · 경정청구 점검

상속으로 받은 주택·토지의 취득세를 계산합니다. 무주택 1가구가 상속으로 1주택이 된 경우 세율이 2.8%에서 0.8%로 낮아지는데, 이를 모르고 더 냈다면 5년 안에 경정청구로 돌려받을 수 있습니다.

1. 상속받은 재산

재산 종류

주택 | 토지 (농지 외) | 농지 | 자경농민이 상속받는 농지

시가표준액
아파트: 공동주택가격, 단독: 개별주택가격, 토지: 개별공시지가 × 면적

0 원

내 상속 지분
단독 상속이면 100

100 %

상속개시일
사망일. 신고기한·경정청구 기한 계산용

mm/dd/yyyy

2. 주택 세율 판정 주택일 때만

무주택 1가구 특례
지방세법 §15①2호 가목

☐ 상속개시일 현재 우리 가구가 무주택이고, 이 상속으로 1가구 1주택이 됨

국민주택규모
농어촌특별세 비과세 판정

☐ 전용면적 85㎡ 이하 (수도권 외 읍·면은 100㎡ 이하)

3. 경정청구 점검 이미 신고·납부한 경우

이미 낸 세액 합계
취득세 + 지방교육세 + 농특세. 모르면 비움

0 원

계산 결과

과세표준 (시가표준액) **0원**

구분	세율	세액
취득세	2.8%	0
지방교육세	0.16%	0
농어촌특별세	0.2%	0
합계	**3.16%**	**0**

내야 할 취득세 합계 (주택 상속 (일반)) **0원**

이미 낸 세액 —

차액 (이미 낸 세액 − 계산 세액) —

취득세 법정신고기한 상속개시일이 속한 달의 말일부터 6개월 —

경정청구 기한 법정신고기한이 지난 날부터 5년 —

취득세 신고는 상속개시일이 속한 달의 말일부터 6개월 안에 합니다. 상속개시일을 넣으면 기한을 계산해 줍니다.

▾ 특례 요건 확인 (꼭 읽어 보세요)

- **1가구**: 상속인과 같은 세대별 주민등록표에 기재된 가족(동거인 제외). 배우자와 30세 미만 미혼 자녀는 따로 살아도 같은 가구로 봅니다.
- 상속개시일(사망일) 현재 상속인이 속한 가구가 **이 주택 외에 다른 주택을 가지고 있지 않아야** 합니다.
- **공동상속**: 1주택을 여러 명이 공동상속하면 지분이 가장 큰 상속인 1명만 특례 대상입니다. 지분이 같으면 그 주택에 거주하는 사람, 그다음 연장자 순입니다.
- 고급주택(지방세법 §13⑤)은 특례가 적용되지 않습니다.
- 특례를 모르고 2.8%로 신고·납부했다면 지방세기본법 §50에 따라 법정신고기한이 지난 날부터 **5년 이내**에 경정청구할 수 있습니다. 시·군·구청 세무과에 경정청구서와 무주택 입증서류(주민등록등본, 지방세 세목별 과세증명 등)를 냅니다.

▾ 법령 해설 · 세율표 (지방세법 §11·§15·§151, 농어촌특별세법 §4·§5)

구분	취득세	지방교육세	농특세	합계
주택 상속 (일반)	2.8%	0.16%	0.2% (85㎡ 이하 비과세)	3.16% / 2.96%
무주택 1가구 1주택 특례	0.8%	0.16%	—	0.96%
토지(농지 외) 상속	2.8%	0.16%	0.2%	3.16%
농지 상속	2.3%	0.06%	0.2%	2.56%
자경농민 농지 상속 (§15①1호 나목)	0.3%	0.06%	—	0.36%

- 상속 취득의 과세표준은 **시가표준액**(지방세법 §10의2②)입니다. 유상취득과 달리 실거래가·감정가가 아닙니다. 공동상속이면 내 지분만큼만 과세됩니다.
- 취득세율: 상속 취득은 농지 2.3%, 농지 외 2.8%(§11①1호). 무주택 1가구의 1주택 상속과 자경농민의 농지 상속은 표준세율에서 2%를 뺀 세율(§15①)을 적용합니다.
- 지방교육세: (취득세 표준세율 − 2%) × 20% (§151①1호). 특례 적용 시에도 같은 방식으로 계산되어 주택 0.16%, 농지 0.06%입니다.
- 농어촌특별세: 취득세 표준세율 2% 부분의 10% = 0.2% (농특세법 §5①6호). 국민주택규모(전용 85㎡ 이하) 주택과 §15① 특례 취득은 비과세(§4)입니다.
- 신고·납부 기한: 상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월(상속인 전원이 외국에 주소를 둔 경우 9개월) (§20①).
- **확인 필요**: 농지·자경농민 농지의 지방교육세·농특세는 위 산식으로 계산한 값이며, 지자체 실무(자경 요건 2년 이상 경작 등)에 따라 다를 수 있습니다. 농지는 신고 전 담당 세무과에 확인하세요.